

注册计量师职业资格考试御用资料
25版三色笔记

计量法律法规及综合知识

第一章 计量法律、法规及计量组织机构

本章考试重点介绍计量法律、法规及计量监督管理，重点掌握法规条文，理解掌握概念。

内容主要包括：

计量立法的宗旨（掌握）

我国的计量法规体系（掌握）

计量监督管理体制（掌握）

计量授权的管理（授权）

计量基准、计量标准、计量检定、计量器具产品的法制管理、商品量的计量监督管理（掌握）

计量检定规程、国家计量检定系统表及校准规范的应用（熟悉）

第一节 计量法律、法规及计量监督管理

计量立法的宗旨和调整范围

（一）计量立法的宗旨

- (1) 加强计量监督管理；
- (2) 保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠；
- (3) 有利于生产、贸易和科学技术的发展；
- (4) 适应社会主义现代化建设的需要；
- (5) 维护国家、人民的利益。

（二）《计量法》的调整范围

中华人民共和国境内，所有公民、法人和其他组织，凡是以下情形，都必须按《计量法》的规定加以调整：

使用计量单位

建立计量基准、计量标准

进行计量检定，（开展计量认证）

计量立法的宗旨和调整范围

制造、修理、销售、使用计量器具

实施仲裁检定和调解计量纠纷

进行计量监督管理方面所发生的各种法律关系

【例题】

《计量法》侧重调整的是（ ）。

- A. 国家计量单位制的统一问题
- B. 影响社会经济秩序，危害国家和人民利益的计量问题
- C. 计量工作中所有的问题

D. 量值的准确可靠问题

【答案】ABD

【例题】

以下哪个内容不属于计量法调整的范围？（ ）。

- A. 建立计量基准、计量标准
- B. 销售计量器具
- C. 进口计量器具
- D. 家庭自用计量器具

【答案】D

我国计量法规体系的组成

我国计量法规体系可分为三个层次：

计量法律：《中华人民共和国计量法》：基本法，是实施计量监督管理的最高准则

计量行政法规：国务院制定（或批准）的计量行政法规（主要有 7 个，需要知道，以前考过选择题）

计量规章：法规实施过程中的资料性、说明性文件

（一）计量法律

《计量法》基本内容（应熟悉涵盖的内容）：

计量立法宗旨、调整范围

计量单位制

计量基准、计量标准

计量检定、计量器具管理

计量监督、计量授权、计量认证

计量机构、计量人员

计量纠纷处理、计量法律责任等

（二）计量行政法规（主要的需要掌握）

国务院制定（或批准）的计量行政法规主要有：

《中华人民共和国计量法实施**细则**》（一**细则**）

《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的**命令**》

《全面推行我国法定计量单位的**意见**》

《关于改革全国土地面积计量单位的**通知**》（三**单位**）

《中华人民共和国进口计量器具**监督管理办法**》

《中华人民共和国强制检定的工作计量器具**检定管理办法**》（二**办法**，都是计量器具的）

《**国防计量监督管理条例**》：国务院、中央军委发布（一**国防**）

（三）计量规章（最近几年常考，但用排除法可以解题，此处了解即可）

国务院计量行政部门发布的有关计量规章主要包括：

《计量基准管理办法》

《计量标准考核办法》

《标准物质管理办法》

《法定计量检定机构监督管理办法》
《计量器具新产品管理办法》
《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法实施细则》
《计量检定印、证管理办法》
《计量违法行为处罚细则》
《仲裁检定和计量调解办法》
《零售商品称重计量监督管理办法》
《定量包装商品计量监督管理办法》
《商品量计量违法行为处罚规定》
《计量授权管理办法》
《计量监督员管理办法》
《专业计量站管理办法》
《计量比对管理办法》
《能源计量监督管理办法》
《国家计量检定规程管理办法》等。

【例题】

在计量法规体系中，《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》属于（ ）。

- A. 计量法律
- B. 计量行政法规
- C. 计量规章
- D. 规范性文件

【答案】 B

【例题】

在计量法规体系中，《国防计量监督管理条例》属于（ ）。

- A. 计量法律
- B. 计量行政法规
- C. 计量规章
- D. 规范性文件

【答案】 B

计量监督管理的体制

（一）计量监督管理的概念

计量监督是计量管理的一种特殊形式。

我国的计量监督管理实行**按行政区划统一领导、分级负责的体制**：

- （1）全国的计量工作由**国务院计量行政部门**负责实施统一监督管理；
- （2）县级以上地方行政区域内的计量工作由**当地计量行政部门负责实施监督管理**；
- （3）中国人民解放军的计量工作，按照**《军队计量条例》**实施实施；（注意：不是《国防计量监督

管理条例》)

(4) 各有关部门设置的计量行政机构, 负责监督计量法律法规在本部门的贯彻与实施。

县级以上人民政府计量行政部门的计量管理人员, 负责执行计量监督、管理任务; **计量监督员负责在规定的区域、场所巡回检查**。

可根据不同情况在规定的权限内对违反计量法律、法规的行为, 进行现场处理, 执行行政处罚。

部门和企业、事业单位或者上级主管部门对计量违规行为**只能给予行政处分**。

(没有行政处罚权, 注意处罚的内容界定, 此处有展开考题的可能, 考点是处分和处罚的区分)。

(二) 我国计量监督管理体系

1. 计量监督员制

(1) **县级以上人民政府计量行政部门**, 根据需要设置计量监督员。**计量监督员管理办法, 由国务院计量行政部门制定**。

(2) “计量监督员负责在规定的区域、场所巡回检查, 并可根据不同情况在规定的权限内对违反计量法律、法规的行为, 进行现场处理, **执行行政处罚**。”

(3) 计量监督员**必须经考核合格**后, 由**县级以上人民政府计量行政部门任命**并颁发监督员证件。

2. 国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门的职责是:

(1) 贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度, 推行国家法定计量单位; (**贯彻执行国家**)

(2) 制定和协调计量事业的发展规划, 建立计量基准和社会公用计量标准, 组织量值传递; (**制定协调计量事业**)

(3) 对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督;

(4) 进行计量认证, 组织仲裁检定, 调解计量纠纷;

(5) 监督检查计量法律、法规的实施情况, 对违反计量法律、法规的行为, 按照细则的有关规定进行处理。

【例题】

根据《中华人民共和国计量法实施细则》, 下列与计量有关的行为中, 不在人民政府计量行政部门计量监督职责范围内的是 ()。

- A. 推行我国法定计量单位
- B. 组织量值传递
- C. 组织仲裁检定
- D. 研发测量仪器

【答案】D

(三) 我国计量技术机构体系

1. 法定计量检定机构:

我国的法定计量检定机构包括两种:

(1) 县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构, 为国家法定计量检定机构; (**依法设置**)

(2) 县级以上人民政府计量行政部门根据需要, 授权的专业性或区域性计量检定机构, 作为法定计量检定机构。 (**授权认定**)

2. 其他的计量检定机构和计量技术机构 (**任务授权**)

虽然不是法定计量检定机构，但是经过政府计量行政部门的授权，可以

承担建立社会公用计量标准

对其内部使用的强制检定计量器具执行检定

承担法律规定的其他检定、测试任务。

3. 计量授权的任务形式：

- (1) 授权专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；
- (2) 授权建立社会公用计量标准；
- (3) 授权某一部门或某一单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；
- (4) 授权有关技术机构，承担法律规定的其他检定、测试任务。

【例题】

对计量违法行为的处理，部门和企事业单位或者上级主管部门可实施（ ）。

- A. 没收计量器具
- B. 没收违法所得
- C. 行政处分
- D. 行政处罚

【答案】C

【例题】

关于计量授权的任务内容和形式，下面说法不正确的是（ ）。

- A. 专业性或区域性计量检定机构，经过授权，可以作为法定计量检定机构
- B. 某一部门或某一单位的计量检定机构，经授权可建立本部门或单位的计量基准
- C. 某一部门或某一单位的计量检定机构，经授权，可对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定
- D. 有关技术机构经授权，可承担法律规定的检定、测试任务

【答案】B

法定计量检定机构的监督管理

（一）法定计量检定机构的组成

主体：各级市场监管部门依法设置的计量检定机构

专业计量站

国务院计量行政部门设立大区计量测试中心

地方政府计量行政部门也可以根据本地区的需要，建立区域性的计量检定机构作为法定计量检定机构。

被授权单位成为计量纠纷中当事人一方时，在双方协商不能自行解决的情况下，由县级以上有关人民政府计量行政部门进行调解和仲裁检定。

（二）法定计量检定机构的职责

1. 法定计量检定机构根据市场监管部门授权履行下列职责：

- (1) 研究、建立计量基准、社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；
- (2) 承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；
- (3) 开展校准工作；

(4) 研究起草计量检定规程、计量技术规范；

(5) 承办有关计量监督中的技术性工作

(一般包括政府计量行政部门授权或委托的计量标准考核、计量器具新产品型式评价、仲裁检定、计量器具产品质量监督检验，定量包装商品净含量计量监督检验等工作)

可能还包括：标准物质定级鉴定，计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。

(四) 对法定计量检定机构的监督管理

法定计量检定机构的监督管理体制实施**两级管理**的模式：

(1) 国家市场监管总局对全国法定计量检定机构实施统一监督管理；

(2) 省级市场监管局对本行政区域内的法定计量检定机构实施监督管理。

对法定计量检定机构的监督管理，主要通过对机构的考核授权实现。

【例题】

被授权单位成为计量纠纷中当事人一方时，在双方协商不能自行解决的情况下，由（ ）进行调解和仲裁检定。

A. 国家计量行政部门

B. 省级人民政府计量行政部门

C. 县级以上有关人民政府计量行政部门

D. 有关人民政府计量行政部门

【答案】C

计量授权的管理

(一) 计量授权概述

计量授权是指县级以上人民政府计量行政部门，依法授权予其他部门或单位的计量检定机构或技术机构，执行计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务。

县级以上人民政府计量行政部门，应根据本行政区实施计量法的需要，充分发挥社会技术力量的作用，按照统筹规划、经济合理、就地就近、方便生产、利于管理的原则，实行计量授权。

(二) 计量授权的形式

(1) 授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；

(2) 授权有关部门或单位建立计量基准、社会公用计量标准；

(3) 授权有关部门或单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；

(4) 授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构，承担计量标准的技术考核，仲裁检定，计量器具新产品型式评价，标准物质定级鉴定，计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。

(四) 计量授权的申请

申请授权应按以下规定向有关人民政府计量行政部门提出申请。

(1) 申请**建立计量基准**的授权，向**国务院计量行政部门**提出授权申请；

(2) 申请**承担计量器具新产品型式评价**的授权，向**省级以上人民政府计量行政部门**提出授权申请；

(3) 申请对**本部门内部使用的强制检定计量器具执行强制检定**的授权，向**同级人民政府计量行政部门**提出授权申请；

(4) 申请对**本单位内部使用的强制检定的工作计量器具执行强制检定**的授权，向**当地县（市）级人民**

政府计量行政部门提出授权申请；

（5）申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权，应根据申请承担授权任务的区域，向相应的人民政府计量行政部门提出申请。”

（五）计量授权的考核

（1）申请作为法定计量检定机构、建立本地区最高社会公用计量标准的，由受理申请的人民政府计量行政部门报请上一级人民政府计量行政部门主持考核；

（2）申请建立计量基准、非本地区最高社会公用计量标准，对内部使用的强制检定计量器具执行强制检定，承担计量器具产品质量监督试验，新产品型式评价和对社会开展强制检定、非强制检定的，由受理申请的人民政府计量行政部门主持考核。”

（3）申请授权的单位，其有关计量检定、测试人员，应当具有相应职业资格。”

（4）对考核合格的单位，由受理申请的人民政府计量行政部门批准，颁发相应的计量授权证书，并公布被授权单位的机构名称和所承担授权的业务范围。”

（七）计量授权的监督管理

计量授权证书应由授权单位规定有效期，最长不得超过5年。

被授权单位可在有效期满前6个月提出继续承担授权任务的申请。

被授权单位要终止所承担的授权工作，应提前6个月向授权单位提出书面报告，未经批准不得擅自终止工作。

凡政府计量行政部门所属的法定计量检定机构，在本行政区内不能开展的计量检定项目，需要办理授权的，应报请上一级人民政府计量行政部门统筹安排。

计量基准、计量标准的建立和法制管理

（一）计量基准的建立和法制管理

计量基准的建立原则

（1）根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，由市场监管总局负责统一规划，组织建立。

（2）属于基础性、通用性的计量基准，建立在市场监管总局设置或授权的计量技术机构。

（3）属于专业性强、仅为个别行业所需要，或工作条件要求特殊的计量基准，可以建立在有关部门或者单位所属的计量技术机构。

全国的各级计量标准和工作计量器具的量值，都应直接或者间接地溯源到计量基准。

（二）计量标准的建立和法制管理

1. 计量标准的作用及建立条件

（1）计量标准是计量标准器具的简称，是指准确度等级低于计量基准的，用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具。

（2）计量标准处于国家计量检定系统表的中间环节，起着承上启下的作用，即将计量基准所复现的单位量值，通过检定逐级传递到工作计量器具，从而确保全国计量单位制和量值的统一。

（3）县级以上计量行政部门建立的社会公用计量标准和部门、企事业单位建立的各项最高计量标准，都要依法考核合格，才有资格进行量值传递。

2. 社会公用计量标准

（1）社会公用计量标准，是指经过政府计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社

会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。

(2) 县级以上地方人民政府计量行政部门建立的本行政区域内**最高等级**的社会公用计量标准，须向**上一级**人民政府计量行政部门申请考核；**其他等级**的，由**当地**人民政府计量行政部门主持考核。

经考核合格证的，由当地县级以上人民政府计量行政部门审批颁发**社会公用计量标准证书**后，方可使用。

3. 部门计量标准

(1) **国务院**有关主管部门和**省、自治区、直辖市**人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具；

(2) 部门**最高**计量标准，需经**同级**人民政府计量行政部门考核合格后由有关主管部门批准使用，作为**统一本部门量值的依据**，在**本部门内部开展非强制检定**工作。

4. 企业、事业单位计量标准

(1) 按照《计量法》第八条规定：“企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具；

(2) 企业、事业单位建立本单位使用的**各项最高**计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门**同级**的人民政府计量行政部门考核合格后，取得计量标准考核证书，才能**在本单位内开展非强制检定**。

(3) 乡镇企业建立本单位使用的最高计量标准应由当地县级（市、区）人民政府计量行政部门主持考核。考核合格后使用，并向其主管部门备案。

（三）标准物质的法制管理（熟悉）

(1) 用于统一量值的标准物质属于计量器具。

(2) 凡向外单位供应的标准物质的制造以及标准物质的销售和发放，必须遵守《标准物质管理办法》。

(3) 企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行**定级鉴定**，并经评审取得**标准物质定级证书**。

【例题】

() 根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具。

- A. 省级及以上人民政府有关主管部门
- B. 市级人民政府有关主管部门
- C. 县级人民政府有关主管部门
- D. 各级人民政府有关主管部门

【答案】A

【例题】

企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行（ ），并经评审取得标准物质（ ）。

- A. 型式评价，型式批准证书
- B. 定级鉴定，定级证书
- C. 检定，检定证书
- D. 成果鉴定，成果鉴定证书

【答案】B

计量检定的法制管理

（一）实施计量检定应遵循的原则

1. 计量检定

(1) 计量器具的检定又称测量仪器的检定（简称计量检定或检定），是指查明和确认计量器具是否符合法定要求、确定其是否合格的活动，

(2) 计量检定活动包括**检查、加标记**和 / 或**出具检定证书**。

(3) 计量检定具有法制性，其对象是法制管理范围内的计量器具。

2. 实施计量检定应遵循以下原则：

(1) 计量检定活动应按照**经济合理**的原则、**就地就近**进行。

(2) 检定必须按照国家计量检定系统表的要求进行，国家计量检定系统表由**国务院计量行政部门制定**。

(3) 对计量器具的计量性能技术检查等，必须执行计量检定规程。

(4) **检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记**。

(5) 从事计量检定工作的人员必须具备相应的能力，其资质应当满足有关计量法律、法规的要求。

取得注册计量师职业资格证书的人员，需经注册取得中华人民共和国注册计量师注册证（以下简称注册计量师注册证）后，方可开展相应的计量检定活动。

（二）强制检定计量器具的管理和实施

1. 强制检定的范围

县级以上人民政府计量行政部门对：

(1) 社会公用计量标准器具

(2) 部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具

(3) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

2. 强制检定的方式：

(1) 只做首次强制检定。按实施方式分为：

只做首次强制检定，失准报废；

只做首次强制检定，限期使用，到期轮换。

(2) 进行周期检定。强制检定的工作计量器具的检定周期，由相应的检定规程确定。凡计量检定规程规定的检定周期做了修订的，应以修订后的检定规程为准。

3. 强制检定的主要特点：

(1) 县级以上人民政府计量行政部门对本行政区域内的强制检定工作统一实施监督管理，并按照经济合理、就地就近原则；

(2) 固定检定关系，定点送检。

属于强制检定的工作计量器具，由当**地县（市）级**政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。政府计量行政部门之间可以协商跨地区委托检定。

属于强制检定的计量标准，由**主持考核**的有关人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。

(3) 使用强制检定计量器具的单位，应按规定登记造册，向当地政府计量行政部门备案，并向指定的计量检定机构申请强制检定。

(4) 承担强制检定的计量检定机构，要按照计量检定规程所规定的检定周期，安排好周期检定计划，实施强制检定。

(5) 县级以上政府计量行政部门对强制检定的实施情况，应经常进行监督检查。未按规定向政府计量行

政部门指定的计量检定机构申请**周期检定**的，要**追究法律责任，责令其停止使用，并可处罚款**。

（三）非强制检定计量器具的管理和实施

非强制检定计量器具的检定周期，由企业根据计量器具的实际使用情况，本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。

非强制检定计量器具的检定方式，由企业根据生产和科研的需要，可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试，任何单位不得干涉。

（四）计量仲裁检定的实施和管理

1. 仲裁检定的定义：

县级以上人民政府计量行政部门用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以**裁决为目的**的计量检定、测试活动，统称为仲裁检定。

2. 仲裁检定的法律效力：

以**计量基准或者社会公用计量标准检定的数据**作为处理计量纠纷的**依据**，具有法律效力。

（五）计量检定印、证的管理

1. 计量检定印、证的种类

(1) 检定证书。

(2) 检定结果通知书（**又称检定不合格通知书**）。

(3) 检定合格证：证明检定合格的证件。

(4) 检定合格印：证明计量器具经过检定合格而在计量器具上加盖的印记。例如，在计量器具上加盖检定合格印（鑒印、喷印、钳印、漆封印）或粘贴合格标签。

(5) 注销印：经检定不合格，注销原检定合格的印记。

2. 计量检定印、证的管理

计量检定印、证的管理，必须符合《计量检定印、证管理办法》及有关国家计量检定规程和规章制度的规定。

(1) 计量器具经**检定合格**的，由检定单位按照计量检定规程的规定出具**《检定证书》、《检定合格证》或加盖检定合格印**。

(2) 计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具《检定结果通知书》（或《检定不合格通知书》），或注销原检定合格印、证。

(3) 《检定证书》或《检定结果通知书》必须字迹清楚，数据无误，内容完整，有**检定、核验、主管人员签字，并加盖检定单位印章**。

(4) 计量检定印、证应有专人保管，并建立使用管理制度。

(5) 对伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（六）计量检定和校准人员的管理

计量检定和校准的效果如何，很大程度上取决于计量检定和校准人员的能力和水平。

执行强制检定和其他检定、测试任务的**人员，必须经考核合格**；

建标单位应当为每项计量标准配备**至少两名**具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的计量检定或校准人员。

【例题】

计量器具的检定是为评定计量器具的计量性能是否符合（ ）要求，确定其是否合格所进行的全部工作。

- A. 用户
- B. 使用
- C. 法定
- D. 技术规范

【答案】C

【例题】

使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人，应当向（ ）申请周期检定。

- A. 县级政府计量行政部门
- B. 本地县（市）级政府计量行政部门所属的计量检定机构
- C. 政府计量行政部门授权的计量检定机构
- D. 本地县（市）级政府计量行政部门指定的计量检定机构

【答案】D

【例题】

在处理计量纠纷时，以（ ）进行仲裁检定后的数据才能作为依据，并具有法律效力。

- A. 计量基准
- B. 社会公用计量标准
- C. 部门最高计量标准
- D. 工作计量标准

【答案】AB

【例题】

根据《计量检定印、证管理办法》，计量器具不符合检定规程要求，应出具的证书是（ ）。

- A. 测试证书
- B. 检定不合格证书
- C. 校准证书
- D. 检定结果通知书

【答案】D

【例题】

计量器具的检定过程包括（ ）

- A. 检查
- B. 出具证书
- C. 加标记
- D. 仪器修理

【答案】ABC

计量器具产品的法制管理

管理范围：应予以重视

纳入法制管理的计量器具产品，是指列入《实施强制管理的计量器具目录》中，且监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具。

纳入法制管理的计量器具产品应办理型式批准或者进口计量器具型式批准；其他计量器具不再办理型式批准或者进口计量器具型式批准。

（一）计量器具新产品管理

1. 计量器具新产品的概念

计量器具新产品是指本单位从未生产过的计量器具，包括对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具。

《计量器具新产品管理办法》规定

制造未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。

2. 计量器具新产品的型式批准

(1) 凡制造计量器具新产品，必须申请型式批准。

(2) 型式批准是根据型式评价报告所做出的符合法律规定的决定，确定该计量器具的型式符合相关的法定要求并适用于规定领域，以期它能在规定的期间内提供可靠的测量结果。

(3) 型式评价是根据文件要求对计量器具指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验，并将其结果写入型式评价报告中，以确定是否可对该型式予以批准。

(4) 型式评价有时也称定型鉴定。

3. 计量器具新产品的管理体制

市场监管总局负责统一监督管理全国的计量器具新产品型式批准工作。（进口或重要）

省级市场监管部门负责本地区的计量器具新产品型式批准工作。（一般）

（二）进口计量器具的管理

1. 调整对象

(1) 任何单位或个人进口计量器具，以及外商或者其代理人 在中国销售计量器具，“外商”指外国制造商、经销商，以及港、澳、台地区的制造商、经销商。

2. 适用范围

列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具。

必须办理型式批准的进口计量器具的范围是《实施强制管理的计量器具目录》内监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具。

3. 管理体制

国务院计量行政部门对全国的进口计量器具实施统一监督管理；

县级以上地方政府计量行政部门对本行政区域内的进口计量器具依法实施监督管理；

各地区、各部门的机电产品进口管理机构和海关等部门在各自的职责范围内对进口计量器具实施管理。

4. 型式批准

凡进口或者在中国境内销售列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具，应当向国务院计量行政部门申请办理型式批准。未经型式批准的，不得进口或者销售。

型式批准包括计量法制审查和定型鉴定。

【例题】

《计量器具新产品管理办法》中，计量器具新产品是指（ ）。

- A. 在中华人民共和国境内，任何单位或个体工商户制造的不以销售为目的的计量器具新产品。
- B. 对原有产品在外观上做了改动的计量器具
- C. 制造计量器具的企业、事业单位从未生产过的计量器具
- D. 对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具

【答案】CD

【例题】

根据《计量器具新产品管理办法》，下列计量器具中，不属于计量器具新产品的是（ ）。

- A. 关键元器件发生变更后的计量器具
- B. 测量准确度降低后的计量器具
- C. 产品外包装发生改变后的计量器具
- D. 测量范围扩大后的计量器具

【答案】C

商品量的计量监督管理和检验

（一）零售商品称重计量监督管理

1. 管理对象：

零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的食品、金银饰品。（这个点考过多次了）

4. 法律责任

县级以上地方市场监管部门可以依照《计量法》《消费者权益保护法》等有关法律、法规或者规章对零售商品经销者违反有关规定的，给予行政处罚。

2. 管理要求

（1）零售商品经销者销售商品时，必须使用合格的计量器具，其最大允许误差应当优于或等于所销售商品的负偏差。

（2）零售商品经销者使用称重计量器具当场称量商品，必须按照称重计量器具的实际示值结算，保证商品量计量合格。

（3）零售商品经销者使用称重计量器具每次当场称重商品，在规定的称重范围内，经核称商品的实际重量值与结算重量值之差不得超过规定的负偏差。

3. 核称商品的方法

（1）原计量器具核称法

直接核称商品，商品的核称重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差，并且称重与核称重量值等量的最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差三分之一的砝码，砝码示值与商品核称重量值之差不应超过商品的负偏差。

（2）高准确度称重计量器具核称法

用最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差三分之一的计量器具直接核称商品，商品的实际重量

值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差。

(3) 等准确度称重计量器具核称法

用另一台最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差的计量器具直接核称商品，商品的核称重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差的 2 倍。

（二）定量包装商品计量监督管理

1. 管理范围

《定量包装商品计量监督管理办法》规定了定量包装商品计量监督管理对象：

在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等标识内容的预包装商品。

2. 管理体制

市场监管总局

县级以上

4. 净含量标注要求

（1）应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。净含量标注由以下三个部分组成：

净含量 + 数字 + 法定计量单位或中文表示的计数单位

例如：净含量：5kg， 净含量：500 克

（2）同一包装内含有多个同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量和总件数，或者标注总净含量；

（3）同一包装内含有多个不同种定量包装商品的：

应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数

或者分别标注各种不同种定量包装商品的总净含量。

5. 净含量计量要求

（1）单件定量包装商品的实际含量应当准确反映其标注净含量，标注净含量与实际含量之差不得大于《定量包装商品计量监督管理办法》规定的允许短缺量。

（2）批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。

（3）强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的，从其规定；没有规定的，按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

（4）对因水分变化等因素引起净含量变化较大的定量包装商品，生产者应当采取措施保证在规定条件下商品净含量的准确。

禁止误导性包装

《商品量的计量监督管理和检验》第十四条：定量包装商品的生产者、销售者在使用商品的包装时，应当节约资源、减少污染、正确引导消费，商品包装尺寸应当与商品净含量的体积比例相当。不得采用虚假包装或者故意夸大定量包装商品的包装尺寸，使消费者对包装内的商品量产生误解。

6. 计量监督管理措施

（1）县级以上市场监管部门应当对生产、销售的定量包装商品进行计量监督检查。

（2）依据：《定量包装商品净含量计量检验规则》

市场监管部门进行计量监督检查时，应当充分考虑储存、运输、环境条件及水分变化等因素对定量包装商品净含量产生的影响。

【例题】

下列关于零售商品称重计量监督管理的说法中，错误的是（ ）。

- A. 根据《零售商品称重计量监督管理办法》，零售商品称重计量监督管理的对象是以重量结算的食品、金银饰品
- B. 零售商品经销者销售商品时，必须使用合格的计量器具，其所销售商品的负偏差要优于该计量器具的最大允许误差
- C. 零售商品经销者使用称重计量器具当场称重商品，必须按照称重计量器具的实际示值结算，保证商品计量合格
- D. 零售商品经销者使用称重计量器具每次当场称重商品，在规定范围内，经核称商品的实际重量值与结算重量之差不得超过规定的负偏差

【答案】 B

【例题】

根据《定量包装商品计量监督管理办法》，单件定量包装商品的标注净含量与实际含量之差不得大于规定的（ ）。

- A. 负偏差
- B. 最大允许误差
- C. 偏差
- D. 允许短缺量

【答案】 D

【例题】

零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的（ ）。

- A. 食品、金银饰品
- B. 化妆品
- C. 药品
- D. 以上全部

【答案】 A

计量法律责任

《计量法》规定的法律责任有三种。

(1) 行政法律责任（包括**行政处罚**和**行政处分**）。

(2) 民事法律责任。如使用不合格的计量器具或破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，要责令赔偿损失。

(3) 刑事法律责任。已构成犯罪，由司法机关处理的，属刑事法律责任。